

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6405/2538

บริษัทเอ็ม เอ็ม พี แพ็คเกจจิ้ง กรุ๊ป
จำกัด

โจทก์

บริษัทเถกิงประกันภัย จำกัด

ผู้ร้องสอด

บริษัทไพรม์ชิปปิง จำกัด

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 8, มาตรา 616

ป.วิ.พ. มาตรา 57 (2), มาตรา 58 วรรคสอง, มาตรา 84

พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 มาตรา

จำเลยเป็นผู้ขนส่งสินค้าอ้างว่าสินค้าได้รับความเสียหายเพราะเหตุสุดวิสัย
จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบ จำเลยมีหน้าที่นำเสนอว่าสินค้านี้ได้รับความเสียหาย
เพราะเหตุสุดวิสัยตาม ป.พ.พ. มาตรา 616

ในการขนส่งสินค้าทางทะเล ข้อที่จำเลยนำเสนอได้ความเพียงว่า ในระหว่าง
การขนส่งสินค้าได้เกิดพายุขึ้นและมีคลื่นใหญ่เท่านั้น จำเลยมิได้นำเสนอว่ากรณีดังกล่าวมี
ความร้ายแรงผิดปกติจนไม่อาจคาดหมายได้หรือมีอาจป้องกันมิให้สินค้าเสียหายได้
ข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ว่าคลื่นลมและสภาวะอากาศดังกล่าวเป็นเหตุสุดวิสัยตาม
ป.พ.พ. มาตรา 8

ผู้ร้องสอดใช้สิทธิร้องสอดเข้าแทนที่โจทก์ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 57 (2) จึงมีฐานะ
เสมอด้วยโจทก์ซึ่งเป็นคู่ความที่ผู้ร้องสอดเข้าแทนที่ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 58 วรรคสอง

เมื่อจำเลยไม่ได้ยกอายุความขึ้นต่อสู้โจทก์ จำเลยย่อมไม่มีสิทธิยกข้อต่อสู้ดังกล่าว
ขึ้นต่อสู้ผู้ร้องสอด

พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 ไม่มีผลย้อนหลังเมื่อปรากฏว่า
พ.ร.บ.ดังกล่าวมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535ซึ่งเป็นเวลาหลังจาก
เกิดเหตุคดีนี้ จึงไม่มีผลบังคับแก่คดีนี้ ฎีกาของจำเลยที่ว่าจำเลยไม่ใช่ผู้ขนส่งตาม
ความหมายใน พ.ร.บ.ดังกล่าวจึงไม่จำต้องวินิจฉัย

พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 ไม่มีผลย้อนหลังเมื่อปรากฏว่า
พ.ร.บ.ดังกล่าวมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535ซึ่งเป็นเวลาหลังจาก
เกิดเหตุคดีนี้ จึงไม่มีผลบังคับแก่คดีนี้ ฎีกาของจำเลยที่ว่าจำเลยไม่ใช่ผู้ขนส่งตาม
ความหมายใน พ.ร.บ.ดังกล่าวจึงไม่จำต้องวินิจฉัย

(สถิตย์ ไพเราะ-ปรีชา เฉลิมวณิชย์-สมคิด ไตรโสรัส)

ศาลแพ่ง - นายอภิชัย ประเสริฐสรรพกิจ

ศาลอุทธรณ์ - นายธวัชชัย จาตุรงคกุล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ